

RECURSO CÍVEL Nº 5063019-80.2024.4.02.5101/RJ**RELATOR:** JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO**RECORRENTE:** EDUARDO BAPTISTA MOTTA (AUTOR)**RECORRIDO:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO (HRA). NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE IRPF. MUDANÇA DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.467/17. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, com a consequente REFORMA da sentença, para determinar que a UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, proceda ao afastamento da incidência do imposto de renda sobre a parcela de AHRA, à cessação dos descontos ocorridos sobre tal rubrica, bem como a condenar a parte ré a restituir os valores recolhidos a título de imposto de renda sobre AHRA, a partir de 11/11/2017, sendo aplicado a taxa SELIC, desde cada retenção indevida, conforme entendimento consolidado pelo STJ, para restituição tributária, observada a prescrição quinquenal. Em se tratando de verba de natureza tributária, os juros de mora e correção monetária deverão ser calculados pela Taxa SELIC, com incidência desde cada retenção indevida. Sem custas e honorários, tendo em vista tratar-se de recorrente vencedor. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2024.

5063019-80.2024.4.02.5101**510014524109 .V7****RECURSO CÍVEL Nº 5063019-80.2024.4.02.5101/RJ****RELATOR:** JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO**RECORRENTE:** EDUARDO BAPTISTA MOTTA (AUTOR)**RECORRIDO:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)**RELATÓRIO**

Trata-se de ação ajuizada por **EDUARDO BAPTISTA MOTTA**, em face da **UNIÃO - FAZENDA NACIONAL**, objetivando a inexistência de relação jurídico-tributária incidente sobre os valores recebidos a título de Hora Repouso alimentação - HRA ("Hora-Repouso-Alimentação (HRA)"), bem como pleiteia a restituição dos valores indevidamente descontados, sob a alegação da natureza indenizatória da referida verba.

A sentença (Evento 24) julgou IMPROCEDENTE o pedido, para determinar a natureza remuneratória das verbas denominadas HRA ("**ADICIONAL HRA, AHRA DOBRA DE TURNO e DIF AHRA DOBRA**"), segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede recursal (Evento 30), a parte autora, ora recorrente, pugna pela reforma da sentença *a quo*, considerando a natureza indenizatória da referida verba, a partir da vigência da CLT, Lei nº 13.467/17, bem como segundo o entendimento do Tema 306 da TNU.

É o breve relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre salientar a sentença (Evento 24):

"SENTENÇA

EDUARDO BAPTISTA MOTA visa ao reconhecimento do caráter indenizatório de verbas trabalhistas, com sua consequente imunidade ao imposto de renda e condenação da **UNIÃO** - FAZENDA NACIONAL, a restituir os valores recolhidos a maior a título desse tributo (evento 1, INIC1/evento 1, CERTACORD15 e evento 20, EMENDAINIC1/evento 20, PLAN20); pretensão esta que é contestada pela Ré (evento 18, CONT1).

Indefiro a gratuidade de Justiça, eis que os contracheques anexados aos autos (evento 1, CHEQ8/evento 1, CHEQ9) demonstram que o(a) Autor(a) percebe remuneração mensal superior a 3 salários mínimos, parâmetro de razoabilidade adotado pela jurisprudência do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região¹, pela Nota Técnica nº 22/2019, do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal do Conselho da Justiça Federal e pela Defensoria Pública para a caracterização de hipossuficiência, não se vendo nos autos qualquer elemento adicional de convencimento deste Juízo no sentido de que não tem condições de custear as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Conforme ressaltado na r. decisão que determinou emenda à inicial (evento 11, DESPADEC1), conquanto se trate de ação sob o rito dos Juizados, a petição inicial deve preencher todos os requisitos que lhe são gerais, especificando o objeto e seu valor, com a formulação de pedido líquido, pois é ônus do(a) Autor(a) a produção da prova dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, arts. 319, 320 e 373, inc. I, c/c Lei nº 9.099/1995, arts. 14 e 38, par. único).

Nesse eito, ressalte-se ainda que, em atenção aos princípios da simplicidade, economia processual e celeridade, a definição da metodologia de cálculo a ser adotada para a dedução do conteúdo pecuniário a resultar da pretensão do(a) Autor(a) é questão que precisa estar definida desde o início do processo sob o rito dos Juizados Especiais, pois importa tanto para a avaliação da causa e, por conseguinte, à observância do teto dos Juizados, como também constitui parte do mérito da demanda, a ser eventualmente contestado pelo Réu e ponderado pelo M. Juízo para possibilitar a prolação de sentença líquida, como preconiza a lei (Lei nº 10.259/2001, art. 1º c/c Lei nº 9.099/1995, arts. 2º e 38, par. único).

É, pois, ônus do(a) Autor(a) a apresentação do correto demonstrativo da expressão pecuniária do seu pedido (CPC, art. 373, inc. I, c/c Lei nº 9.099/1995, arts. 14 § 1º, inc. III), que, por sua vez, deve ser minimamente coerente com o cálculo do tributo (imposto de renda) que constitui sua causa de pedir, o que lhe é possível apresentar desde logo por meios próprios, notadamente quando já assistido por Advogado².

Todavia, apesar da orientação posta na r. decisão que determinou emenda à inicial (evento 11, DESPADEC1), a pretensão de restituição de valores indevidamente recolhidos a título de imposto de renda persiste formulada de forma errada quanto à metodologia de cálculo para a apuração do valor pretendido reaver, pois pugnano pelo somatório das diferenças mensais atualizadas do imposto retido na fonte, ao invés do resultado das diferenças encontradas a partir do refazimento das DIRPFs dos anos-base respectivos.

Com efeito, “no cálculo da repetição de débito de valores relativos a imposto de renda devem ser consideradas as declarações de ajuste anual do contribuinte, realizando-se o ajuste da declaração do exercício respectivo. Para tanto, deverá ser computado, na declaração, o tributo recolhido indevidamente como rendimento não tributável, verificando-se, então, o valor que deveria ser pago, subtraindo-se do valor pago maior, obtendo-se, assim, o quantum debeat” (TRF da 4ª Região - 1ª Turma - AC n. 5008325-36.2015.4.04.7102 - rel. Desembargador(a) Federal ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA - j. em 24/4/2019).

Destarte, vendo-se que, em seu conteúdo pecuniário, a pretensão do(a) Autor(a) que reclama o provimento jurisdicional se apresenta de forma evidentemente equivocada; vendo-se ainda que, apesar da oportunidade que teve, não providenciou a devida emenda corretiva à sua inicial; o pedido assim formulado nesta ação já é inevitavelmente improcedente.

Não obstante a já assentada improcedência do pedido, pelo evidente erro na sua formulação pecuniária, em preito ao princípio da primazia da resolução do mérito, passa-se à análise também das verbas (ADICIONAL HRA, AHRA DOBRA DE TURNO e DIF AHRA DOBRA) que o(a) Autor(a) pretende reconhecidas como imunes à incidência do imposto de renda porque teriam natureza indenizatória.

Nesse fito, recorde-se que, conforme o artigo 153, inciso III, da Constituição Federal³, o artigo 43 do Código Tributário Nacional⁴, o artigo 3º, §§ 1º e 4º, da Lei nº 7.713/1988⁵ e, ainda, a jurisprudência assentada em nossos Tribunais, o imposto de renda tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de “renda ou proventos de qualquer natureza”, assim compreendidos os valores que constituam efetivo acréscimo ao patrimônio material do contribuinte, independentemente da denominação que se lhes dê⁶, não incidindo, porém, sobre os haveres de natureza indenizatória⁷.

O Superior Tribunal de Justiça também já tem assentadas em súmulas de sua jurisprudência as seguintes orientações sobre a incidência de imposto de renda sobre verbas trabalhistas.

STJ - Súmula 125: “O pagamento de férias não gozadas por necessidade de serviço não está sujeito ao Imposto de Renda”.

STJ - Súmula 136: “O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de renda”.

STJ - Súmula 215: “A indenização recebida pela adesão a programa de incentivo à demissão voluntária não está sujeita à incidência do imposto de renda”.

STJ - Súmula 386: "São isentas de imposto de renda as indenizações de férias proporcionais e o respectivo adicional".

STJ - Súmula 463: "Incide imposto de renda sobre os valores percebidos a título de indenização por horas extraordinárias trabalhadas, ainda que decorrentes de acordo coletivo".

A seu turno, no julgamento do PUIL nº 5028005-67.2016.4.04.7200/SC, a Turma Nacional de Uniformização também já fixou que "não incide Imposto de Renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas".

Sob tais luzes, tem-se a improcedência da pretensão do(a) Autor(a) de que a(s) verba(s) denominada(s) ADICIONAL HRA, AHRA DOBRA DE TURNO e DIF AHRA DOBRA, recebidas em virtude de seu contrato de trabalho, seja(m) reconhecida(s) como de natureza indenizatória, pois, no julgamento do AgInt no AREsp nº 1.832.700/RS, o Colendo Superior Tribunal de Justiça também já pacificou o entendimento de que, à semelhança das horas-extras, tal(is) verba(s) tem(êm) natureza remuneratória e, portanto, sujeitam-se ao imposto de renda, sendo ainda que a alteração promovida pela Lei nº 13.467/2017 no artigo 71, § 4º, da CLT não tem o condão de modificar tal entendimento, "porque a denominação e demais características formais adotadas pela lei são irrelevantes para qualificar a natureza jurídica do tributo (art. 4º, I, do CTN) (...)".⁸

E não há falar em necessidade de aplicação do entendimento firmado pela Egrégia Turma Nacional de Uniformização no julgamento do Tema 306, pois o PEDILEF nº 0520381-15.2020.4.05.8400/RN ainda não transitou em julgado e, portanto, não possui aplicabilidade imediata (RITNU, art. 16, § 6º, inc. VI), existindo inclusive Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei interposto ao Superior Tribunal de Justiça que, como já visto, possui entendimento pacificado no sentido da natureza remuneratória da(s) verba(s) questionada(s). Desse modo, respeitando a hierarquia jurisdicional do Colendo Superior Tribunal de Justiça para a uniformização da interpretação legal, deve incidir imposto de renda sobre as Horas de Repouso Alimentação - HRA e quaisquer variações de nomenclatura dessa rubrica.

Assim, tanto porque erroneamente formulado em sua pretensão de valor para almejar a restituição de imposto de renda, como porque as verbas referidas não têm natureza indenizatória, e sim remuneratória, sujeitando-se à incidência desse imposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO. Sem custas ou honorários (Lei nº 9.099/1995, art. 55 c/c Lei nº 10.259/2001, art. 1º).

Se opostos embargos de declaração a esta sentença, dê-se vista ao(à) Embargado(a), pelo prazo legal, em seguida voltando conclusos para sentença.

Se interposto recurso inominado, certifique-se, quando for o caso, a ocorrência do devido preparo e intime-se o recorrido para apresentar suas contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias (Lei nº 9.099/95, art. 42, § 2º), após encaminhando-se os autos às Turmas Recursais⁹.

P. R. I. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. "

Pois bem, quanto ao tema, a 8ª Turma Recursal já possui entendimento sobre a não incidência de imposto de renda sobre valores de natureza indenizatória, como AHRA, a partir da entrada em vigor da Lei nº Lei 13.467/17, tal como pode ser observado nas seguintes orientações:

"PRECEDENTE 8 TR HRA (HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO). NATUREZA REMUNERATÓRIA, COM INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DEMAIS TRIBUTOS. SOMENTE PASSA A SER CONSIDERADA INDENIZATÓRIA, COM A MUDANÇA DA LEI TRABALHISTA, A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.467, MOTIVO PELO QUAL, A PARTIR DE TAL DATA, NÃO INCIDIRÁ IMPOSTO DE RENDA. POSIÇÃO DO STJ.

Processo nº 5001105-09.2020.4.02.5116. Rel. JUIZ FEDERAL LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA. Unânime. Sessão virtual de 18/08/2020."

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO (HRA). NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DE IRPF. MUDANÇA DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, PARA RECONHECER TAL RUBRICA COMO INDENIZATÓRIA, DE MODO QUE, A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.467/17 NÃO INCIDIRÁ IMPOSTO DE RENDA. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Processo nº 5008667-83.2022.4.02.5121. Rel. JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO. Unânime. Sessão virtual de 13/06/2023."

A propósito, insta destacar o art. 71, caput, §4º, da Lei nº 13.467/2017, que trouxe alterações no CLT, referente ao pagamento de intervalo intrajornada de natureza indenizatória.

"Art. 71 - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas.

§ 4º A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, **de natureza indenizatória**, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. **(Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência)**

Por esses fundamentos, voto por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, com a consequente REFORMA da sentença, para determinar que a UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, proceda ao afastamento da incidência do imposto de renda sobre a parcela de AHRA, à cessação dos descontos ocorridos sobre tal rubrica, bem como a condenar a parte ré a restituir os valores recolhidos a título de imposto de renda sobre AHRA, a partir de 11/11/2017, sendo aplicado a taxa SELIC, desde cada retenção indevida, conforme entendimento consolidado pelo STJ, para restituição tributária, **observada a prescrição quinquenal**. Em se tratando de verba de natureza tributária, os juros de mora e correção monetária deverão ser calculados pela Taxa SELIC, com incidência desde cada retenção indevida. Sem custas e honorários, tendo em vista tratar-se de recorrente vencedor. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa ao Juizado de origem.

-
1. Por exemplo: "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MÍNIMO EXISTENCIAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Lei nº 1.060/50 estabelece normas para a concessão de Assistência Judiciária gratuita, estatuidas as hipóteses para o deferimento do benefício, bastando a simples afirmação do requerente de que não está em condições de suportar o pagamento das custas do processo, bem como dos honorários advocatícios, sem prejuízo da própria manutenção ou de sua família. Entretanto, é ressalvada ao juiz a possibilidade de indeferir a pretensão se tiver fundadas razões para isso. 2. Não há parâmetro expresso na legislação para se caracterizar a situação de pobreza do Agravante ou qualquer prova referente às suas condições de custear as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. Razoável, para aferição da situação de hipossuficiência idônea a garantir a concessão do benefício da gratuidade de justiça, utilizar como critério o recebimento de renda mensal inferior a três salários mínimos, valor adotado, em regra, pelas Defensorias Públicas para o atendimento dos seus assistidos, e igualmente próximo ao do limite de isenção do imposto de renda, eis que tal critério mostra-se mais compatível com a realidade socioeconômica do País e preserva-se o instituto jurídico tão relevante que é o da gratuidade de justiça. 4. A prestação estatal é obrigatória quando caracterizada a necessidade. A reserva do possível não impede o Poder Judiciário de zelar pela efetivação dos direitos sociais, mas deve fazê-lo com cautela e responsabilidade, consciente do problema da escassez de recursos do Estado, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo-se analisar, portanto, no caso concreto, se é necessária a atuação do Estado para permitir o acesso à justiça gratuita àquele que a pleiteia. 5. A Autora não demonstrou que seu próprio sustento e de sua família ficariam comprometidos com o pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios. 6. Apelação provida. Sentença reformada." (TRF2 - 5a. Turma especializada - AC n. 201151010041468 - rel. Desembargador(a) Federal MARCUS ABRAHAM - E-DJF2R de 26/11/2014)
2. Para tal fim, por exemplo, por livre acesso ao sítio eletrônico da Receita Federal (<https://www27.receita.fazenda.gov.br/simulador-irpf/>), o(a) Autor(a) e/ou seu Advogado têm à disposição ferramenta para a simulação de declaração retificadora, que podem escolher utilizar para auxílio na correta quantificação da restituição pretendida por meio desta ação.
3. Constituição Federal. Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: (...) III - renda e proventos de qualquer natureza; (...)
4. CTN. Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. (...)
5. Lei nº 7.713/1988. Art. 3º O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9º a 14 desta Lei. (...) § 1º Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados. (...) § 4º A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título. (...)
6. "Não é o nomen juris, mas a natureza jurídica da verba que definirá a incidência tributária ou não. O fato gerador de incidência tributária sobre renda e proventos, conforme dispõe o art. 43 do CTN, é tudo que tipificar acréscimo ao patrimônio material do contribuinte." Precedentes da Primeira Seção deste Tribunal: EREsp 695.499/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, em 09/05/2007; EREsp 670514 / RN, Primeira Seção, Rel. Min. José Delgado, DJ de 16.06.2008, p. 1. 5º. (EResp 979.765/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13.08.2008, DJe 01.09.2008).
7. "(...) Conforme pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, não há incidência do imposto de renda sobre verbas de natureza indenizatória. (...) " (STJ - 1ª Turma - EDcl no AgInt no REsp 1340660/RS - rel. Ministro GURGEL DE FARIA - unânime - DJe 06/09/2018).
8. STJ - 2ª Turma - AgInt no AREsp 1.832.700/RS - rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - DJe 04/11/2021. "(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça superou a divergência existente entre as Turmas que compõem a Seção de Direito Público, uniformizando a orientação de que a verba denominada Hora Repouso Alimentação (HRA) possui natureza remuneratória, submetendo-se à incidência de contribuição previdenciária. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp 1.122.223/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 13.11.2020; AgInt no REsp 1.727.114/BA, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.5.2019; AgRg no REsp 1.449.331/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.5.2016. (...) 2. Quanto à natureza jurídica da verba, o STJ possui o entendimento de que "a Hora Repouso Alimentação - HRA constitui verba paga ao trabalhador pela disponibilidade do empregado no local de trabalho, ou nas suas proximidades, durante o intervalo destinado a repouso e alimentação, conforme o art. 2º, § 2º, da Lei 5.811/1972. (...) O empregado fica efetivamente 9 (nove) horas contínuas trabalhando ou à disposição da empresa e recebe exatamente por esse período, embora uma dessas horas seja paga em dobro, a título de HRA. Trata-se de situação análoga a hora extra: remuneração pelo tempo efetivamente trabalhado ou à disposição do empregador e sujeita à contribuição previdenciária" (EResp 1.619.117/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 8.5.2020). (...) 3. A alteração promovida pela Lei 13.467/2017 no art. 71, § 4º, da CLT não tem o condão de modificar o entendimento supra. Isso porque a denominação e demais características formais adotadas pela lei são irrelevantes para qualificar a natureza jurídica do tributo (art. 4º, I, do CTN). (...) 4. Agravo Interno não provido". ()
9. Enunciado nº 79 do FOREJEF da 2ª Região c/c CPC, arts. 1.010, § 3º, e 1.007.

